Aktenauszug: verwaltungsrechtliche Sachverhaltsabklärung

Fallführung / Verfahrensakte | 15. Oktober 2026 | Synthetischer Testfall

Gegenstand

Die zuständige Stelle prüft im fiktiven Verfahren V-2026-118, ob eine erteilte Bewilligung unter vollständigen und zutreffenden Angaben beantragt wurde. Die betroffene natürliche Person ist Emil Hartmann, geboren am 14. März 1988. Der vorliegende Aktenauszug fasst den bisherigen Verfahrensstand zusammen; eine abschliessende Verfügung wurde noch nicht erlassen.

Bisheriger Ablauf

Nach Eingang einer Drittmitteilung forderte die Behörde ergänzende Unterlagen an. Emil Hartmann reichte die verlangten Dokumente fristgerecht ein und bestritt den in der Mitteilung dargestellten Sachverhalt. Die Behörde führte zwei Anhörungen durch. Aussagen der Beteiligten werden als Parteivorbringen wiedergegeben und sind nicht mit erwiesenen Tatsachen gleichzusetzen.

Verfahrensbezogene Angaben

Gegen Emil Hartmann läuft eine verwaltungsrechtliche Abklärung zur Richtigkeit einer früheren Erklärung. Der Bericht hält fest, dass gegenwärtig keine strafrechtliche Anklage bekannt ist. Die Angaben betreffen ein behördliches Verfahren und eine namentlich identifizierte Person. Die Sensitivität dieser Informationen ist unabhängig davon zu beurteilen, ob die erhobenen Vorwürfe am Ende bestätigt werden.

Beweiswürdigung

Die bisher vorgelegten Unterlagen erlauben noch keine abschliessende Aussage. Zwei Datumsangaben widersprechen sich. Die Sachbearbeitung empfiehlt, eine zusätzliche Bestätigung der zuständigen Registerstelle einzuholen und den Parteien vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Begründung einer späteren Verfügung muss die verbleibenden Unsicherheiten offenlegen.

Zugriffs- und Verteilungskreis

Der Auszug soll der Fallführung und dem Rechtsdienst zur Verfügung stehen. Er ist nicht zur öffentlichen Publikation vorgesehen. Die Dokumentation eines hängigen Verfahrens ist hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Kategorien zu prüfen; die daraus möglicherweise folgende Schutzbedürftigkeit führt jedoch nicht automatisch zu einer bestimmten ISV-Stufe.

Offene Verfahrensschritte

Bis zum 28. Oktober soll die Registerantwort eingehen. Anschliessend werden ergänzende Fragen geklärt und eine neue Frist für die Stellungnahme angesetzt. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Sämtliche Personen- und Verfahrensangaben dieses Testdokuments sind erfunden.